

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
7947/2544

นางสาวอนงค์ พิศดวงดาว  
นางสาวสมคิด ผาสุขเนตร์

โจทก์  
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 62

จำเลยยื่นฎีกาโดย ฐ. ทนายจำเลยลงชื่อเป็นผู้ฎีกาแทนจำเลย แต่ใบแต่งตั้งทนายไม่ได้ระบุให้ทนายความมีอำนาจฎีกา ศาลฎีกามีคำสั่งให้ศาลชั้นต้นจัดการแก้ไขข้อบกพร่องโดยให้จำเลยลงชื่อในฐานะผู้ฎีกาในคำฟ้องฎีกาให้ถูกต้อง จำเลยไม่มาแก้ไขข้อบกพร่องภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด คำฟ้องฎีกาของจำเลยจึงมี ฐ. ทนายความของจำเลยลงชื่อเป็นผู้ยื่นฎีกาแทนจำเลยโดยไม่มีอำนาจที่จะดำเนินการสอบสวนพิจารณาใช้สิทธิในการฎีกาได้ ตามที่บัญญัติไว้ใน ป.วิ.พ. มาตรา 62 คำฟ้องฎีกาของจำเลยที่ ฐ. ลงชื่อเป็นผู้ฎีกาจึงเป็นคำฟ้องฎีกาที่ไม่ชอบ ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

---

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องขอให้จำเลยคืนเงินอันเกิดจากสัญญาที่เป็นโมฆะ จำเลยขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา ศาลชั้นต้นให้พิจารณาและชี้ขาดตัดสินคดีไปฝ่ายเดียวแล้วพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน 489,600 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

กับให้จำเลยใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ โดยกำหนดค่าทนายความให้ 2,000 บาท

จำเลยยื่นคำขอให้พิจารณาใหม่ว่า จำเลยไม่ทราบว่าถูกฟ้องเป็นคดีนี้ เนื่องจากไปอยู่ที่บ้านสามที่จังหวัดชลบุรีตั้งแต่ปี 2541 ไม่สนใจขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา โจทก์เป็นฝ่ายผิดสัญญาที่ไม่ชำระเงินให้จำเลยตามสัญญาซื้อขาย ไม่มีสิทธิเรียกร้องให้จำเลยชำระหนี้ ขอให้พิจารณาใหม่

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า ตามคำร้องจำเลยมิได้คัดค้านคำพิพากษาของศาล ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

จำเลยอุทธรณ์คำสั่ง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมในชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า จำเลยยื่นฎีกาโดยนางสาวธิดาญจน์ทนายจำเลยลงชื่อเป็นผู้ฎีกาแทนจำเลย แต่ใบแต่งตั้งทนายความของจำเลยไม่ได้ระบุให้ทนายความมีอำนาจฎีกา ศาลฎีกาได้มีคำสั่งว่าก่อนอ่านคำพิพากษาศาลฎีกาให้ศาลชั้นต้นจัดการแก้ไขข้อบกพร่องโดยให้จำเลยลงชื่อในฐานะผู้ฎีกาในคำฟ้องฎีกาให้ถูกต้องภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ต่อมาศาลชั้นต้นได้มีหมายแจ้งให้จำเลยมาแก้ไขข้อบกพร่องตามคำสั่งของศาลฎีกาภายใน 15 วันนับแต่วันรับหมาย ปรากฏว่าได้ส่งหมายแก่จำเลยได้โดยวิธีปิดหมายเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2547 พันกำหนด 15 วันนับแต่วันที่ถือว่าจำเลยรับหมายโดยชอบ จำเลยไม่มาดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง เมื่อจำเลยได้รับหมายแจ้งจากศาลชั้นต้นโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว จำเลยก็ไม่มาแก้ไขตามคำสั่งศาลฎีกาภายในกำหนดตามคำสั่งของศาลชั้นต้น ดังนั้น การที่นางสาวธิดาญจน์

ทนายความของจำเลยลงชื่อเป็นผู้ยื่นฎีกาแทนจำเลยโดยไม่มีอำนาจที่จะดำเนินกระบวนการพิจารณาใช้สิทธิในการฎีกาได้ ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 62 แห่ง ป.วิ.พ. คำฟ้องฎีกาของจำเลยที่ทนายจำเลยลงชื่อเป็นผู้ฎีกาจึงเป็นคำฟ้องฎีกาที่ไม่ชอบ ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

พิพากษาให้ยกฎีกาของจำเลย คืบค่าธรรมเนียมศาลชั้นฎีกาให้จำเลย ค่าฤชาธรรมเนียมนอกจากนี้ให้เป็นพับ.

(เฉลิมศักดิ์ บุญยงค์-สุพรรณ บัญญัติ-บรรหาร มูลทวี)

ศาลจังหวัดนนทบุรี - นางสาวฉวีวรรณ แม้นโชติ

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 - นายจรรยา อินทจาร

## แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

๒  
ต้น

## หมายเหตุ